

1500179-94.2019.8.26.0614

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: ÉNDERSON DANILO SANTOS DE VASCONCELOS
Comarca: Tambaú
Foro: Foro de Tambaú
Vara: Vara Única
Data de Disponibilização: 05/07/2022
... nos artigo 33 da Lei 11.343/06.

DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES

O topo do artigo 33 da Lei n. 11.343/06 assim descreve o delito de tráfico:

"Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Tambaú
Foro de Tambaú
Vara Única
Rua Campos Salles, 345, Tambaú-SP - cep 13710-000
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500179-94.2019.8.26.0614 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500179-94.2019.8.26.0614
Classe - Assunto:
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Documento de Origem:
Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2120883/2019 - DEL.POL.TAMBAU, 4913161 - DEL.POL.TAMBAU, 443/19/216 - DEL.POL.TAMBAU, 2120883 - DEL.POL.TAMBAU, 443/19/216 - DEL.POL.TAMBAU
Autor:
Justiça Pública
Réu:
CRISTIANO RODRIGO RIBEIRO DOS SANTOS e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ÉNDERSON DANILO SANTOS DE VASCONCELOS

Vistos.

CRISTIANO RODRIGO RIBEIRO DOS SANTOS e ANDERSON LUCAS RIBEIRO, qualificados nos autos, foram denunciados pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 13 de abril de 2019, por volta das 22h30min, na Rua Otávio Carlos da Silva, n.º 19, Bairro Ignez Corso Andreazza, neste município e comarca, ocultavam, visando a mercancia, 15 porções de maconha, com peso de 13,2g, 4 pinos de "cocaína", com peso de 1,2g e 9 pedras de "crack", com peso de 1,4g sem autorização e em desacordo com determinação legal e

regulamentar.

Segundo consta, os denunciados ocultaram substâncias ilícitas em um terreno baldio e posicionaram-se na via pública com a finalidade de entregá-las ao consumo de terceiros. Os Policiais Militares realizavam patrulhamento no local, quando avistaram os denunciados saindo do referido terreno e realizaram abordagem. Em busca pessoal, nada foi encontrado, porém, no terreno foram encontradas as substâncias supra dentro de um saco plástico.

Os réus foram notificados (fls. 69 e 70).

Defesa preliminar apresentada (fls. 84/98).

Denúncia recebida à fl. 99.

Os réus foram citados (fls. 114/116).

Acusação e defesa apresentaram suas alegações finais por debates orais.

Em alegações finais, o Ministério Público pediu a procedência da ação penal, nos termos da denúncia. A Defesa, a seu turno, pugnou pela absolvição dos acusados.

Subsidiariamente pugnou pelo reconhecimento da prática do crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/06.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Trata-se de ação penal proposta pela Representante do Ministério Público, onde imputa à ré a prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06.

DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES

O topo do artigo 33 da Lei n. 11.343/06 assim descreve o delito de tráfico:

"Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar"

O tipo objetivo pune diversas condutas relacionadas a substâncias entorpecentes, enquanto o tipo subjetivo consiste no dolo (vontade livre e consciente) de praticar o comércio ilícito. O objetivo material é a droga, o jurídico é a saúde pública.

DA PROVA

Há nos autos boletim de ocorrência (fls. 03/05), auto de exibição e apreensão (fls. 10/11), auto de constatação preliminar (fls. 12/17), laudos periciais (fls. 21/23, 24/26 e 27/29) e prova oral produzida.

A testemunha João Francisco Duarte Filho, Policial Militar, disse que fazia patrulhamento em local conhecido como ponto de tráfico. Disse que os réus saíam de um terreno e ficaram nervosos. Disse que do local que eles acabavam de sair foi localizado saquinhos com a droga apreendida (maconha, cocaína e crack). Disse que não havia mais ninguém no local. Disse que os réus distavam cerca de 10 metros do local em que a droga foi encontrada. Disse que o terreno não é local de passagem. Disse que os réus foram encontrados na via, saindo do terreno. Os réus teriam negado a propriedade da droga. Disse que se recorda que apenas os dois estavam saindo do terreno. Disse que o local em que as drogas foram encontradas era conhecido como local em que drogas são escondidas por outras pessoas.

A testemunha Carlos Eduardo Emiliano, Policial Militar, disse que se recorda que estava em patrulhamento quando visualizou com os dois réus saindo de um terreno baldio próximo da linha do trem. Disse que no local é corriqueiro o tráfico de drogas. Disse que demonstraram bastante nervosismo. Disse que foi realizada a abordagem e nada foi encontrado. Disse que próximo em que estavam localizaram a droga, maconha, crack e cocaína. Conta que os réus estavam a menos de dez metros de onde a droga foi encontrada. Disse que bem próximo localizou a droga. Disse que

ficaram nervosos, não sabendo dizer o que faziam no terreno. Disse que via os réus envolvido com pessoas conhecidas pelo tráfico de drogas. Disse que a droga estava escondido no mato. Disse que o Duarte que localizou. Conta que havia uma trilha no local. Conta que o terreno não é local de passagem e não tem acesso a nenhum outro lugar. Disse que não havia outras pessoas no local. Conta que o terreno não dá acesso a nenhum outro local.

O réu Cristiano Rodrigo Ribeiro dos Santos disse que a acusação não é verdadeira. Disse que encontrou o Anderson e parou para conversar.

O réu Anderson Lucas Ribeiro disse que a acusação não é verdadeira. Disse que estava em um bar. Disse que estava conversando com o Cristiano.

DO FATO TÍPICO, ILÍCITO E CULPÁVEL

A materialidade delitiva restou comprovada nos autos pelo boletim de ocorrência (fls. 03/05), auto de exibição e apreensão (fls.10/11), auto de constatação preliminar (fls. 12/17), laudos periciais (fls. 21/23, 24/26 e 27/29) e pela prova oral produzida.

A autoria restou comprovada nos autos pela prova oral produzida em audiência.

Os réus ocultavam 15 porções de maconha, com peso de 13,2g, 4 pinos de "cocaína", com peso de 1,2g e 9 pedras de "crack", com peso de 1,4g sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A quantidade de droga denota a traficância, ficando indene de dúvidas a finalidade para comercialização.

Os depoimentos das testemunhas foram uniformes e coerentes, amparados por tudo o mais que foi colhido antes e durante este processo, atestando a existência do crime e a sua autoria conforme a denúncia oferecida pelo Ministério Público.

A prova é suficiente para a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

Não há nestes autos elementos para se acreditar que os policiais quisessem prejudicar os réus, ou que seu relato não fosse digno de confiança.

Os relatos são robustos a ponto de apontar que os réus estavam saindo de terreno baldio cujo único destino da via é justamente o terreno (o que pode ser confirmado observando as imagens disponibilizadas pelo google street view). Os réus foram encontrados na via mas acabando de sair do local. No terreno, que não dá acesso a qualquer outro local, havia uma trilha. Seguindo a trilha, encontraram a cerca de 10 metros, a droga apreendida, a qual estava escondida no mato.

A versão dos réus não prospera. Além de não ter trazido as testemunhas apontadas para deporem em juízo, supostas pessoas que observaram a apreensão, apresentaram versão pouco crível. Afirma que estavam distante do terreno, em um bar.

Trata-se de tentativa de desqualificar os depoimentos policiais.

Nada obstante, a versão não é suficiente para por em dúvida os depoimentos dos policiais, ao contrário, de forma coerente os milicianos narram com detalhes como os fatos ocorreram. Chama atenção o decurso do tempo e a manutenção da vívida memória acerca dos detalhes e da reação dos réus, que teriam paralisados ao ver a viatura.

É bem verdade que a palavra dos policiais na fase inquisitiva, como a de qualquer testemunha, não está sujeita às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, por cuidar o inquérito policial de procedimento meramente informativo. Todavia, não menos verdade é que, no caso em exame, os policiais foram ouvidos em juízo e, nesta oportunidade, cuidou-se de observar todas as garantias inerentes ao devido processo legal.

Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexistente impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não

mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. (TJSP APL 0015621-05.2004.8.26.0032 SP 0015621-05.2004.8.26.0032. Órgão Julgador 3ª Câmara de Direito Criminal; Publicação 08/03/2017; Julgamento 7 de Março de 2017; Relator Airton Vieira)

Quanto à possibilidade de desclassificação para o delito previsto no topo do art. 28 da Lei 11.343/06, lembro que o §2º deste dispositivo diz que para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. No caso, a natureza e a quantidade de drogas apreendidas, são suficientes para concluir que se deu por atividade ligada à traficância, e que a posse não era para o mero uso, mas tinha finalidade comercial.

Imperioso o reconhecimento do tráfico privilegiado, conforme solicitado pelo Ministério Público, haja vista a inexistência de prática de crime anterior ou qualquer outro elemento que denote o envolvimento com o crime. Contudo, deve a redução ser menor, considerando a natureza e a quantidade da droga.

Advirto que não é possível determinar a fixação no regime inicial fechado independentemente do quantum da pena, em atenção ao TEMA 972 firmado em Repercussão Geral pelo STF.

Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 2º, § 1º, da LEI 8.072/1990. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 1. É inconstitucional a fixação ex lege, com base no art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/1990, do regime inicial fechado, devendo o julgador, quando da condenação, ater-se aos parâmetros previstos no artigo 33 do Código Penal. 2. Agravo conhecido e recurso extraordinário provido. (ARE 1052700 RG, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, julgado em 02/11/2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-018 DIVULG 31-01-2018 PUBLIC 01-02-2018)

Portanto, a fixação do regime dependerá do quantum da pena fixado e das circunstâncias judiciais, nos termos do art. 59, III, do Código Penal. Ausentes causas de exclusão da ilicitude. A acusada era, na data dos fatos, imputável, tinha plena consciência da ilicitude de sua conduta, sendo-lhe exigível conduta diversa. Portanto, culpável.

A prova é certa, segura e não deixa dúvidas da condenação pela prática do delito de tráfico, cujo preceito secundário prevê pena de "reclusão, de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa".

DOSIMETRIA

Em razão disso, passo à dosimetria da pena nos termos do artigo 68 do código penal, fixando conforme preceituado pelo artigo 59 do CP, fazendo-a de forma conjunta, considerando que não há elementos a serem ponderados de forma diversa.

Primeira etapa. A culpabilidade é normal a espécie. Não há maus antecedentes a serem valorados. Não há nos autos elementos para valorar a conduta social e personalidade. Os motivos, circunstâncias e as consequências são normais a espécie. A natureza da substância e a quantidade de droga não justificam maior exasperação. Não há comportamento da vítima a ser valorado.

Fixo a pena base em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Segunda etapa. Ausente causas agravantes ou atenuantes, considerando que a prévia condenação pela prática do tipo previsto no art. 28 da Lei 11.343/06 não gera reincidência, conforme iterativa jurisprudência do STJ.

Terceira etapa. Presente a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06. Considerando a natureza e quantidade da droga, reduzo a pena em 1/2. Torno definitiva a pena de 2 anos e 6 meses, e 250 dias-multa.

Regime inicial de cumprimento: ABERTO

Diante do montante da pena arbitrada, determino seu cumprimento inicial no regime

fechado, nos termos do artigo 33, §2º, c, do CP.

Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito (artigo 44 do Código Penal): POSSIBILIDADE

Possível a aplicação do benefício da substituição, tendo em vista o montante de pena aplicado, razão pela qual substituo a pena privativa de liberdade por prestação de serviços a comunidade e limitação de fim de semana.

Valor do dia-multa (artigo 49 do Código Penal): 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo nacional vigente ao tempo do fato, corrigido monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a partir de então. Ausentes provas capazes de aferir a exata capacidade financeira do acusado.

Não há elementos suficientes para a detração.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para CONDENAR os réus Cristiano Rodrigo Ribeiro dos Santos e Anderson Lucas Ribeiro, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, e §4º, da Lei 11.343/06, à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, a ser cumprido no regime inicial aberto, além do pagamento de 250 dias-multa, substituída por penas restritivas de direito (prestação de serviço à comunidade e limitação de fim de semana).

Decreto a perda dos bens apreendidos em favor da União. Proceda-se na forma do art. 63, §1º, da Lei n.º 11.343/06.

Caso ainda não tenha sido feito, fica autorizada a destruição da droga apreendida, com exceção de 0,2 gramas de cada substância, quantidade que ficará reservada para eventual contraprova. A quantidade reservada para contraprova deverá ser incinerada após o trânsito em julgado deste feito.

Custas pela ré, na forma da Lei Estadual n.º 11.608, de 29 de dezembro de 2003, alínea "a", do §9º, do art. 4º (100 UFESPs), observado art. 12, Lei 1.060/50, em caso de defesa pela Defensoria ou pelo Convênio. Se necessário, expeça certidão de honorários.

Após o trânsito em julgado, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunique-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD); oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-a ao Juízo competente.

Tambaú, 05 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA